

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
אחמד טיבי
יוסף עטאונה
עופר כסיף

4613/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (הגברת ההגנה על עצים בוגרים), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 15 בפקודת היערות¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 15, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) הודעה על החלטות כאמור בסעיף קטן (ב) תפורסם על חשבון מגיש הבקשה לרישיון, על גבי שלט שיוצב בשטח הציבורי הנגיש הסמוך ביותר, במיקום ובאופן שיקבע פקיד היערות, למשך תקופה של ארבעים וחמש יום לפחות; ההודעה תכלול את פרטי העצים ומבקש הרישיון, את ההחלטה ונימוקיה ואת תנאי הרישיון, וכן את תאריך מתן הרישיון, והמועד האחרון להגשת הערר; העצים המיועדים לכריתה או להעתקה מכוח ההחלטה יסומנו באופן שיקבע השר.

(2ב) לא קוימו ההוראות הנוגעות לפרסום בשטח שבו חל הרישיון כקבוע בסעיף זה – תיחשב ההחלטה על מתן הרישיון כבטלה, אך ניתן יהיה להגישה מחדש.

(3ב) על החלטות כאמור בסעיף קטן (ב) ניתן להגיש ערר בתוך 45 ימים לפקיד היערות הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר; במקרה של הגשת ערר ידחה מועד מתן הרישיון עד לאחר מתן החלטה סופית בערר."

2. תיקון סעיף 15א בפקודה, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(1א) בזמן ביצוע הכריתה או ההעתקה, יחזיק מקבל הרישיון את הרישיון בחזקתו, ויציגו לכל דורש."

3. תיקון חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965², בסעיף 83 – והבנייה

¹ חוקי א"י, כרך א', עמ' (ע) 600, (א) 710.
² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "באופן שיקבע שר האוצר" יבוא "ועצים שצפויים להיפגע כתוצאה מביצוע התכנית יסומנו בסימון נפרד, הכל כפי שיקבע שר האוצר";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים" יבוא "ולא תופקד תכנית כאמור אלא לאחר שהתקיימו הוראות סעיפים 15 ו-15א לפקודת היערות, והתנאים שקבע פקיד היערות ברישיון מכוח סעיפים אלו הוטמעו בהוראות התכנית".

דברי הסבר

מטרתה של הצעה זו לשפר את ההגנה הניתנת לעצים בוגרים ולאילנות, תוך שמירת האיזון בין אינטרס ההגנה על העצים לבין אינטרסים מנוגדים, לרבות באמצעות יידוע הציבור הרחב בנוגע לזכויותיו לשמירת העצים הנתונים בסכנה, והבטחת מימוש הוראות פקודת היערות במסגרת הליכי התכנון. כידוע, לעצים בוגרים תפקיד חשוב ביותר בסביבת החיים האנושית, הן במתן צל במדינה שהשמש קופחת בה לפחות מחצית מהשנה, הן בתרומה ויזואלית של "ירוק בעיניים" במיוחד בנופים האורבניים המתכסים אספלט ובטון, והן, כפי שמלמדים מחקרים שונים, בתרומתם לבריאות ולאיזון הנפשיים של בני האדם שחיים בקרבתם.

למרות ההוראות הברורות הקיימות בעניין זה בפקודת היערות, בשנים האחרונות אנו נתקלים שוב ושוב במקרים בהם נכרתים עצים ללא הצדקה נראית לעין, או שתכנון וגיבוש תכניות פיתוח אינם לוקחים די בחשבון את הצורך בשמירה על עצים ותיקים ונותני צל.

אחת הדרכים החשובות לאזן בין האינטרס של שמירת העצים לבין אינטרסים שונים שמביאים לפגיעה בהם, היא להבטיח את יידוע הציבור הרחב בנוגע לזכויותיו לשמירת העצים הנתונים בסכנה. לשם כך מוצע ליידע את הציבור מראש בנוגע לכוונה לפגוע בעצים, וזאת תוך סימון העצים שמבוקש לכרות אותם, הצבת הודעה ברורה בשטח המיידעת את האזרחים בנוגע לזכותם להגיש ערר נגד הכריתה, וכן קביעה ברורה שאין לפגוע בעץ כל עוד לא ניתנה החלטה סופית בעניינו של פקיד היערות הממונה על כך.

בנוסף, כדי להבטיח את ההתאמה הנדרשת בין חוק התכנון והבנייה לבין פקודת היערות, מוצע לתקן בתיקון עקיף את סעיף 83 לחוק התכנון והבנייה, המסדיר את התכנון הנוגע לעצים, כך שיהיה ברור שגם בהליכי תכנון חלה חובה לקיים את הוראות פקודת היערות. נוסח הסעיף הנוכחי לא רק שאינו מבטיח זאת, אלא אף יוצר אי בהירות שעלולה להיות מנוצלת לרעה. התוצאה היא שלא פעם מתבקשים פקידי היערות לאשר כריתת עצים מכוח תכנית שכבר אושרה, דבר שפוגע בעצמאות שיקול הדעת שעליהם להפעיל מכח סעיף 15א לפקודת היערות. הבטחת הזיקה בין שני החיקוקים כפי שמוצע אמורה לפתור בעיה זו ולהבטיח לעצים את ההגנה הנאותה שהם – וכלל הציבור הנהנה מהם – ראויים לה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/5656/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברות הכנסת יעל גרמן ומיקי חיימוביץ' (פ/304/21 ; פ/40/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' (פ/466/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יוראי להב הרצנו (פ/2542/24).

הצעת החוק זהה לפ/2542/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית בכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו באייר התשפ"ד (03.06.2024)